

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz estão presentes no **art. 15** do Código Penal:

CP, art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Há uma distinção entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária ocorre quando o agente voluntariamente desiste de seguir na execução. Já no arrependimento, o agente impede que o resultado se reproduza.

A consequência, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz é a mesma: O agente só responde pelos atos já praticados.

Tentativa	Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz
Art. 14, II, CP	Art. 15, CP
Crime não se consuma por razões alheias à vontade do agente	Crime não se consuma por ato voluntário e eficaz do próprio agente
Diminuição de pena de 1/3 a 2/3	Responde pelos atos já praticados

Na tentativa (**Art. 14**, CP), o agente tem o *iter criminis* interrompido por razões **alheias** a sua vontade. Já na desistência voluntária e arrependimento eficaz, o *iter criminis* é interrompido pela **própria** vontade do agente.

RELEMBRANDO

A tentativa vai ocorrer durante os atos executórios ou mesmo quando eles são finalizados, mas o crime não vai se consumir por razões alheias à vontade do agente.

Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz também não haverá a consumação. Assim, tanto na tentativa quanto na desistência voluntária e no arrependimento eficaz o crime não vai se consumir.

ANOTAÇÕES

DENOMINAÇÕES

1. Tentativa abandonada

2. Tentativa qualificada

3. Ponte de Ouro (Franz von Liszt): Possibilidade que o agente tem de, após iniciado os atos executórios, desistir e retornar à esfera da licitude.

Exemplo: O agente tem como objetivo roubar um domicílio. Após os residentes da casa saírem, ele ingressa na residência, mas, antes da consumação do crime, ele desiste. Ele deixa a ilicitude e passa pela "ponte de ouro". Porém, neste caso, ele irá responder pelos atos já praticados. Ele não chegou a praticar o furto, mas já havia realizado o crime de violação de domicílio, pelo qual irá responder.

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

É uma interrupção dos atos executórios pela manifestação de vontade do próprio agente, o qual poderia ter prosseguido na execução do delito.

Desistência voluntária: "Posso prosseguir, mas não quero".

Tentativa: "Quero prosseguir, mas não posso".

(Fórmula de Frank)

ARREPENDIMENTO EFICAZ

Conduta **voluntária do agente**, que **impede a produção do resultado**, após ter praticado todos os atos executórios.

Exemplo: Um agente quer matar a vítima. Ele a vê e a ataca com uma faca. A vítima cai no chão sangrando. Neste momento, ao vê-la machucada, o agente decide que não quer mais matá-la. Neste caso, aplicamos o arrependimento eficaz, pois ele não apenas desistiu voluntariamente de praticar os atos executórios; ele praticou atos para evitar o resultado morte da vítima. Neste momento, ele liga para os bombeiros e a vítima acaba salva.

Apesar do agente inicialmente ter tido a intenção de matar, ele não irá responder por tentativa de homicídio e, sim, pelos resultados dos seus atos que foram lesões corporais.

É compatível, portanto, com a tentativa perfeita ou acabada.

ANOTAÇÕES

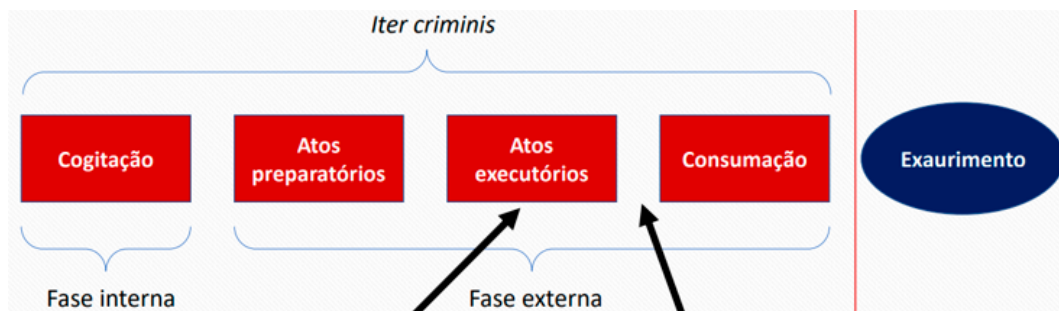
ATENÇÃO

Muitas questões de provas já colocaram situações em que se aplicam o arrependimento eficaz mesmo que não tenham sido praticados todos os atos executórios. O mais importante é que **o agente tenha cometido um ato que impede a produção de resultado**.

É compatível somente com os crimes materiais (“O agente que, voluntariamente [...] impede que o resultado se produza”).

O resultado é o naturalístico.

Momento em que se manifesta a Desistência Voluntária e o Arrependimento Eficaz



RELEMBRANDO

A tentativa vai acontecer durante os atos executórios ou mesmo no final deles quando se trata da tentativa perfeita ou acabada e o crime não se consuma por razões alheias à vontade do agente.

A desistência voluntária irá acontecer exatamente durante os atos executórios. Para que ela ocorra, tem que ficar claro na situação que o agente tinha a possibilidade de agir na ação criminosa. O agente já tem que ter iniciado a execução e não pode ter chegado à finalização. Então, a desistência voluntária está mais relacionada com a tentativa imperfeita.

O arrependimento eficaz está mais relacionado com a tentativa perfeita, pois ele irá acontecer após a realização dos atos executórios, mas antes de se dar início a consumação do crime. O agente praticou os atos, mas depois ele procura todos os meios que estão à sua disposição para não consumir o crime.

Já na desistência voluntária ele não chegará nem ao fim dos atos executórios.

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ

Pontos comuns:

1. Requisitos: Voluntariedade e eficácia.

Exemplo: Se, após atirar em uma vítima na perna e no ombro, o agente desistir de matá-la, mas ela chegar a falecer por complicações médicas, ele não poderá se beneficiar da desistência voluntária, pois ela não foi eficaz; ele desistiu, mas os fatos que já havia praticado foram suficientes para alcançar o resultado, então ele irá responder pelo homicídio consumado.

O mesmo ocorre no caso do arrependimento; se o agente se arrepender e tentar salvar a vida da vítima, mas ela morrer, não foi eficaz e, portanto, ele irá responder pelo crime consumado.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são muito aplicados nos crimes contra a vida.

A desistência voluntária também é muito aplicada nos crimes patrimoniais.

2. Não se exige a espontaneidade.

Obs.: a desistência ou o arrependimento são considerados, mesmo que eles ocorram por uma ideia que não foi própria do agente (Como, por exemplo, a súplica da mãe da vítima que está sendo machucada).

3. Irrelevância dos motivos que levaram à DV ou AE.

4. Efeito: Responsabilização somente pelos atos já praticados.

ATENÇÃO

A desistência voluntária e arrependimento eficaz são incompatíveis com os crimes culposos (Resultado involuntário).

NATUREZA JURÍDICA

Causa de exclusão da tipicidade

x

Causa pessoal extintiva da punibilidade

ANOTAÇÕES



Há uma polêmica. Parte da doutrina entende que há uma causa da exclusão da tipicidade (Damásio de Jesus, Rogério Greco) e parte da acredita se tratar de uma causa pessoal extintiva da punibilidade (Guilherme de Souza Nucci, Nelson Hungria, Zaffaroni).

Prevalece que se trata de uma causa de exclusão da tipicidade.

Seria uma causa de exclusão da tipicidade, porque o agente estava praticando um crime, por exemplo, um homicídio e em razão da ponte de ouro vai praticar somente uma lesão corporal. Assim, exclui-se a tipicidade da conduta que ele estava praticando e ele irá responder a outro tipo penal.

Já a doutrina que defende uma causa pessoal extintiva da punibilidade afirma que o agente praticou um ato ilícito e era culpável, mas este é um benefício que a lei dá pessoalmente para o agente que desiste voluntariamente ou se arrepende de maneira eficaz. Ele simplesmente não será punido por aquele crime, só será punido pelos atos já praticados.

ATENÇÃO

Há um efeito prático importante desta distinção. Se afirmarmos que é uma causa extintiva de tipicidade, aqui no Brasil é adotada a Teoria Limitada no que concebe a participação do partícipe. A teoria afirma que o partícipe irá responder pelo crime se o autor praticar um fato típico ilícito. Assim, se é excluída a tipicidade isso irá beneficiar o partícipe.

Exemplo: A contrata B para que este mate C. B efetua disparos, mas desiste e C sobrevive. Se afirmarmos que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são excludentes de tipicidade, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz do executor do crime vai beneficiar o mandante, pois A é o partícipe e B é o autor. Logo, A e B só responderiam pela lesão corporal. Por outro lado, se adotarmos a teoria que se trata de uma causa pessoal extintiva da punibilidade, B somente responderia por lesão corporal, mas como a tipicidade não foi excluída, A continuaria respondendo pelo homicídio tentado.



30m

DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/TJ-SC/TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR/2018) Em dificuldades financeiras, Ana ingressa, com autorização da proprietária do imóvel, na residência vizinha àquela em que trabalhava com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie, simulando para

ANOTAÇÕES



tanto que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada subtrair. Ocorre que as câmeras de segurança flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a Delegacia de Polícia. Nesse caso, a conduta de Ana:

- a. configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento posterior.
- b. configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento eficaz.
- c. configura crime de tentativa de furto em razão da desistência voluntária.
- d. não configura crime em razão da desistência voluntária.
- e. não configura crime em razão do arrependimento eficaz.

COMENTÁRIO

Ana iniciou atos executórios com a finalidade de executar um crime, mas ele nem chegou a ser consumado.

2. (NUCEPE/PC-PI/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) Caio tem um desafeto a quem sempre faz ameaças de morte. O último encontro foi num bar. Caio observou que havia um revólver com seis munições sobre uma mesa e aproveitou para concretizar o desejo de matar seu oponente. Anunciou que iria matar seu desafeto Pedro, efetuando um disparo na sua perna. Neste momento Pedro suplica por sua vida. Caio, sensível ao apelo da vítima, desiste de continuar disparando, afirma que não iria mais matar o rival e deixa a arma em cima da mesa. Em seguida, se retira do local. Com relação aos fatos descritos indique a alternativa CORRETA.
- a. Caio deve ser condenado por tentativa de homicídio.
 - b. Caio não deve responder por qualquer crime.
 - c. Há apenas o crime de ameaça a ser apurado.
 - d. Caio responde por tentativa de homicídio e ameaça.
 - e. Caio deve responder por lesão corporal.

COMENTÁRIO

Neste caso, Caio poderia ter prosseguido na prática criminosa, mas não quis, portanto há uma desistência voluntária. Ele responde somente pelos atos já praticados.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



3. (VUNESP/TJ-MT/JUIZ/2018) João, com a intenção de matar, desferiu golpes de faca em seu irmão José. Antes de desferir o golpe fatal, atendendo aos apelos de sua mãe que implorava para que poupasse a vida de José, João parou de agredir o irmão. Por insistência de sua mãe, João socorreu José, que sobreviveu com lesões corporais que, embora tenham causado risco de vida, se regeneraram em vinte dias. Sobre a situação hipotética, assinale a alternativa correta.
- João responderá por lesões corporais graves em razão da desistência voluntária.
 - João responderá por tentativa de homicídio com redução de pena pelo arrependimento posterior.
 - João responderá por lesões corporais leves em razão da desistência voluntária.
 - João responderá por tentativa de homicídio.
 - João não responderá por crime.

COMENTÁRIO

Após desistir voluntariamente, João pratica um ato na intenção de salvar a vida do seu irmão (Arrependimento eficaz). A lesão que gera risco de vida é um tipo de lesão grave.



4. (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ/2013) Caio, decidido a matar Denise, para a casa dela se dirigiu portando seu revólver devidamente municiado com seis projéteis. Chegando ao local, tocou a campainha e, assim que Denise abriu a porta, contra ela disparou um tiro, que atingiu no ombro esquerdo. Ao ver Denise caída, Caio optou por não fazer mais disparos, guardou seu revólver e se retirou do local. Denise foi socorrida por terceiros e sobreviveu, ficando, porém, com pouca mobilidade em seu braço esquerdo. Diante do exposto, é correto afirmar que Caio responderá criminalmente por:
- lesão corporal de natureza grave (houve desistência voluntária).
 - tentativa de homicídio.
 - lesão corporal de natureza grave (houve arrependimento posterior).
 - lesão corporal de natureza gravíssima (houve arrependimento eficaz).

COMENTÁRIO

Caio tinha a possibilidade de continuar a execução, mas optou por não fazê-lo, portanto desistindo. A lesão que causa debilidade permanente de membro é considerada grave.

ANOTAÇÕES

5. (CESPE/DPF/DELEGADO/2013) Em relação ao concurso de agentes, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, bem como à cominação das penas, ao erro do tipo e, ainda, à teoria geral da culpabilidade, julgue o item subsecutivo.

No arrependimento eficaz, é irrelevante que o agente proceda *virtutis amore* ou *formidine poence*, ou por motivos subalternos, egoísticos, desde que não tenha sido obstado por causas exteriores independentes de sua vontade.

COMENTÁRIO

No arrependimento eficaz e na desistência voluntária, não importa a motivação.

Virtutis amore: Amor à virtude. *Formidine poence*: Medo da pena.

GABARITO

1. d
2. e
3. a
4. a
5. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
